Судебный акт по делу № 88-15955/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18372552&case_uid=fb0cc7d0-1a95-4734-99f2-84cbcf562e7f&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-15955/2026

77RS0019-02-2025-000750-55

Мотивированное определение изготовлено 16.06.2026

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 июня 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Сокуровой Ю.А.,

судей Копылова-Прилипко Д.А., Жукова А.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы, Правительства Москвы на решение Останкинского районного суда города Москвы от 07 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 05 февраля 2026 года по гражданскому делу по иску Департамента городского имущества города Москвы к Ялину

М.П.

об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд, выплате компенсации, установлении условий возмещения (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-2265/2025).

Заслушав доклад судьи Сокуровой Ю.А., объяснения сторон, судебная коллегия

установила:

Департамент городского имущества города Москвы обратился в суд с иском к ответчику Ялину М.П. об изъятии для государственных нужд

<адрес>

, принадлежащего Ялину М.П. на праве собственности нежилого помещения с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

), установлении условий возмещения, мотивируя тем, что Ялин М.П. является собственником вышеуказанного нежилого помещения. Истцом принято распоряжение от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества», согласно которому, в том числе, подлежит изъятию нежилое помещение, принадлежащее ответчику. В соответствии с

отчетом об оценке от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-Г-1579/2024, выполненным независимой оценочной организацией ООО «Центр оценки «Аверс», определена величина убытков, причиненных ответчику изъятием вышеуказанного объекта недвижимости, в размере 2 013 000 рублей. Ответчику были направлены для согласования проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы с приложением материалов оценки рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости. Срок заключения соглашения истек

ДД.ММ.ГГГГ

, подписанный проект соглашения в ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий» до настоящего времени не поступил, что и послужило поводом для обращения в суд с указанным иском.

Истец просил суд изъять для государственных нужд вышеуказанное нежилое помещение; установить сумму возмещения в размере 2 013 000 рублей, а также установить порядок возмещения и исполнения судебного решения, согласно уточненному исковому заявлению.

Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 07 октября 2025 года постановлено: Изъять у Ялина

М.П.

для государственных нужд города Москвы нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

).

Установить сумму возмещения за изымаемое нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

) в размере 4 167 000 (Четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч) рублей.

Определить, что вступившее в законную силу решение суда по настоящему делу является основанием для прекращения ограничений (обременений) в отношении изымаемого недвижимого имущества внесённых в ЕГРН.

Определить, что вступившее в законную силу решение суда по настоящему делу является основанием для государственной регистрации прекращения права собственности Ялина

М.П.

на помещение с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

).

Установить следующие условия возмещения:

Ялин

М.П.

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу предоставить в ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» реквизиты расчетного счета для оплаты стоимости изъятого недвижимого имущества.

Возмещение стоимости изымаемого имущества осуществляется ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» за счет средств бюджета города Москвы после вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, на основании предоставленных Ялиным

М.П.

реквизитов расчетного счета, путем перечисления денежных средств на счет, предоставленный Ялиным

М.П.

. Обязательства ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета, днем оплаты является дата списания денежных средств со счета ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости».

В случае отказа Ялина

М.П.

предоставить реквизиты расчетного счета более 5 (пяти) рабочих дней, денежные средства, составляющие стоимость изъятого недвижимого имущества вносятся ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» на депозит нотариуса.

Ялин

М.П.

обязан освободить нежилое помещение от собственного имущества и имущества иных лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения денежной компенсации, и обеспечить допуск ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» и (или) подрядной организации к нежилому помещению для действий, связанных с осуществлением изъятия объектов недвижимости, в том числе сноса. По истечении указанных 5-ти (пяти) рабочих дней ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» и (или) подрядная организация не несут юридической ответственности за оставленное правообладателем собственное имущество и имущество иных лиц.

Вступившее в законную силу решение суда является основанием для перехода и возникновения права собственности субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы на нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

).

Решение суда, в соответствии со ст. 212 ГПК РФ, подлежит немедленному исполнению.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 05 февраля 2026 года решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ставится вопрос об отмене решения и апелляционного определения, как незаконных.

Согласно ст. 379.7 ГК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 ГПК РФ в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебных постановлений, принятых судом первой и апелляционной инстанции, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы. Оснований, предусмотренных ст. 379.7 ГПК РФ, для отмены решения и апелляционного определения в кассационном порядке не имеется.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ответчик является собственником нежилого помещения с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

), о чем в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сделана запись о регистрации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, и которое попадает в границы комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 20.06.2023 № 1142-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 59, расположенной в производственной зоне № 14 «Калибр».

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Москвы от 20.06.2023 № 1142-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 59, расположенной в производственной зоне № 14 «Калибр», постановления Правительства Москвы от 23.12.2015 № 941-ПП «Об утверждении порядков взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение освобождения территорий города Москвы, и признании утратившими силу правовых актов города Москвы», постановления Правительства Москвы от 10.10.2023 № 1930-ПП «Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023-2026 годы» издано распоряжение от 27.12.2023 № 125379 «Об изъятии для государственных нужд объекта недвижимого имущества», согласно которому подлежит изъятию вышеуказанный объект недвижимости ответчика.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 23.12.2015 № 941-ПП «Об утверждении порядков взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение освобождения территорий города Москвы, и признании утратившими силу правовых актов города Москвы», а также

ч. 2 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий» в адрес Ялина М.П. письмом от 02.05.2024 № УПТ-11-756/24-10 направлен на согласование проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы с приложением материалов оценки рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости.

Как установлено судом первой инстанции, вышеуказанное письмо получено адресатом 20.05.2024.

В соответствии с отчетом об оценке от 26.03.2024 № 65-372-Г-1579/2024, выполненным оценочной организацией ООО «Центр оценки «Аверс», определена величина убытков, причиненных ответчику изъятием вышеуказанного объекта недвижимости, в размере 2 013 000 рублей.

Срок заключения проекта соглашения составляет один месяц в соответствии с ч. 9 ст. 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации с момента получения ответчиком документов от заказчика изъятия.

Указанный срок истек 20.06.2024, подписанный проект соглашения в ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий» от правообладателя не поступил.

Не согласившись с представленным истцом отчетом, по ходатайству представителя ответчика определением Останкинского районного суда г. Москвы от 01.04.2025 по делу была назначена судебная экспертиза об определении рыночной стоимости изымаемого нежилого помещения и убытков, возникающих в связи с изъятием помещения. Проведение экспертизы поручено ООО РЦСЭ «РАТТАН».

Согласно экспертному заключению ООО РЦСЭ «РАТТАН» рыночная стоимость нежилого помещения с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

), и убытков, возникающих в связи с изъятием недвижимого имущества, составляет 4 167 000 руб.

Суд первой инстанции, оценивая данное экспертное заключение ООО РЦСЭ «РАТТАН», признал его допустимым и относимым доказательством, поскольку квалификация эксперта не вызывает сомнений, при проведении экспертизы экспертам разъяснены права, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Судом первой инстанции было отмечено, что определенная в экспертном заключении итоговая рыночная стоимость объекта оценки не является произвольной, при оценке объекта эксперт придерживался принципов, предусмотренных федеральными стандартами оценки; в заключении приведены все необходимые сведения об использовании источников получения информации; экспертом проанализирован рынок недвижимости в районах, идентичных району расположения объекта оценки, произведена оценка объекта с учетом его количественных и качественных характеристик; корректировки в заключении эксперта приведены по всем значимым группам элементов сравнения; расчеты, проведенные в рамках используемых экспертом подходов, позволяют объективно определить рыночную стоимость объекта. Квалификация эксперта подтверждена документально, выводы согласуются в совокупности с имеющимися в деле доказательствами, доказательств того, что при проведении судебной экспертизы были грубо нарушены положения действующего законодательства не представлено.

Сторонами каких-либо доказательств, которые могли бы свидетельствовать о недостоверности экспертного заключения и определенной в нем величины рыночной стоимости объекта недвижимости, суду первой инстанции не представлено.

Довод представителя истца о несогласии с заключением судебной экспертизы суд отклонил, поскольку само по себе несогласие с заключением экспертов не свидетельствует о его неправильности и не является основанием для назначения по делу повторной экспертизы, кроме того, эксперт

ФИО

был опрошен в судебном заседании по вопросу выбора аналогов для оценки, примененных корректировок.

Представленные истцом и ответчиком отчеты об оценке рыночной стоимости гаражного бокса суд не принял во внимание, поскольку в рамках проведенных исследований оценщик не был предупрежден об уголовной ответственности, отчет об оценке выполнен исключительно по заказу сторон, на основании представленных ими в одностороннем порядке документов, а сам факт несогласия с выводами судебной экспертизы, не может являться достаточным основанием для непринятия судом выводов эксперта.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь нормами действующего законодательства, регулирующими спорные правоотношения, в том числе положениями ст. ст. 179, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.2 ст. 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций при изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы на основании решений, принятых Правительством Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 941-ПП «Об утверждении порядков взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение освобождения территорий города Москвы, и признании утратившими силу правовых актов города Москвы», постановления Правительства Москвы от 20.06.2023 № 1142-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 59, расположенной в производственной зоне № 14 «Калибр», пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Департамента городского имущества города Москвы об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы и возмещении стоимости изымаемого имущества и убытков ответчику в соответствии заключением судебной экспертизы в размере 4 167 000 руб., установив следующий порядок возмещения за изымаемое имущество: ответчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу предоставить в ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» реквизиты расчетного счета для оплаты стоимости изъятого недвижимого имущества; возмещение стоимости изымаемого имущества осуществляется ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» за счет средств бюджета города Москвы после вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, на основании предоставленных Ялиным М.П. реквизитов расчетного счета, путем перечисления денежных средств на счет предоставленный ответчиком. Обязательства ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета, днем оплаты является дата списания денежных средств со счета ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости»; в случае отказа ответчика предоставить реквизиты расчетного счета более 5 (пяти) рабочих дней, денежные средства, составляющие стоимость изъятого недвижимого имущества вносятся ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» на депозит нотариуса; ответчик обязан освободить нежилое помещение от собственного имущества и имущества иных лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения денежной компенсации, и обеспечить допуск ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» и (или) подрядной организации к нежилому помещению для действий, связанных с осуществлением изъятия объектов недвижимости, в том числе сноса. По истечении указанных 5-ти (пяти) рабочих дней ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» и (или) подрядная организация не несут юридической ответственности за

оставленное правообладателем собственное имущество и имущество иных лиц.

При принятии решения суд первой инстанции учел, что нежилое помещение ответчика изъято для государственных нужд города Москвы в целях освобождения территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории в производственной зоне № 14 «Калибр», а процедура изъятия нежилого помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства истцом соблюдена.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции представителем Департамента городского имущества города Москвы было заявлено ходатайство об обращении решения суда к немедленному исполнению.

При разрешении заявленного ходатайства судом первой инстанции установлено, что действующей Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2023-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 12.12.2023 № 2466-ПП) предусмотрена реализация объекта Адресной инвестиционной программы города Москвы: «Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории в производственной зоне № 14 «Калибр» (далее – Объект государственного заказа).

Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2023-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 12.12.2023 № 2466-ПП), постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы, расположенной в производственной зоне № 14 «Калибр».

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что изымаемое в рамках настоящего дела недвижимое имущество ответчика подлежит сносу на основании Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2023-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10.10.2023 № 1930-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 12.12.2023 № 2466-ПП), постановления Правительства Москвы от 20.06.2023 «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 59, расположенной в производственной зоне № 14 «Калибр», распоряжения Истца от 27.12.2023 № 125379.

Как указано в исковом заявлении, в связи с не подписанием ответчиком проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы с приложением материалов оценки рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости, истец обратился в Останкинский районный суд города Москвы с иском об изъятии недвижимого имущества.

При этом обжалованием решения суда или неисполнением решения суда по настоящему делу, в том числе по предоставлению реквизитов для оплаты, затягивание исполнения решения суда ответчиком по иным основаниям, делает невозможным своевременное реализацию распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 27.12.2023 № 125379 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества», а также приведет к срыву сроков реализации Объекта государственного заказа.

Доводы истца о том, что при обжаловании решения суда, неисполнении решения суда по настоящему делу, в том числе по предоставлению реквизитов для оплаты, затягивание исполнения решения суда ответчиком по иным основаниям, делает невозможным своевременное реализацию распоряжения Департамента городского имущества г.Москвы от 27.12.2023 № 125379 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества», а также приведет к срыву сроков реализации Объекта государственного заказа, суд первой инстанции признал обоснованными.

Из смысла ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует, что под бюджетными обязательствами бюджетополучателя следует понимать обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году обязанности действующего от имени публично-правового образования казенного

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета. Согласно п. 7 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2015 N 221н перечень оснований возникновения бюджетных обязательств включает возникновение бюджетных обязательств в соответствии с исполнительным документом (исполнительным листом, судебным приказом). В настоящее время Объект государственного заказа включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2023-2026 годы, утвержденную постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 12.12.2023 № 2466-ПП) и предполагает необходимость его незамедлительного реализации в связи с расходованием бюджетных средств. Все работы по реализации распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 27.12.2023 № 125379 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества» должны быть завершены в кратчайшие сроки, в том числе по выплате денежной компенсации ответчику и сносу его изымаемого недвижимого имущества.

Таким образом, оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 212 ГК РФ, пришел к выводу об отсутствии препятствий для немедленного исполнения решения и сносу изымаемого недвижимого имущества ответчика, и удовлетворил заявленное ходатайство, обратить решение суда к немедленному исполнению.

Решение суда является основанием для перехода и возникновения права собственности субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы на нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу:

<адрес>

(бокс

№

).

С такими выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не усматривает оснований для признания выводов нижестоящих судебных инстанций неправильными.

Вопреки доводам жалобы, принимая решение по заявленным требованиям, суд первой и второй инстанции дали оценку всем представленным в материалы дела доказательствам по правилам ст. 67 ГПК РФ и привели аргументированные суждения по всем выводам.

Несогласие кассатора с результатами оценки доказательств, произведенной судом, не подпадает под приведенный в ст. 379.7 ГПК РФ исчерпывающий перечень к пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений.

Доводы жалобы о несогласии с размером возмещения аналогичны доводам апелляционной жалобы, были мотивированно отклонены судом апелляционной инстанции, явились предметом исследования суда кассационной инстанции и также отклонены, поскольку основаны на ошибочном толковании подлежащего применению к спорным правоотношениям законодательства, фактических обстоятельств и не влекут возникновение оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Выводы суда первой и апелляционной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

Оснований для отмены судебных актов применительно к аргументам, приведенным в кассационной жалобе, не имеется.

Нарушения либо неправильного применения норм процессуального права, в том числе предусмотренных в части 4 статьи 379.7 ГПК РФ, при рассмотрении дела не установлено.

С учётом изложенного кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений и удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Останкинского районного суда города Москвы от 07 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 05 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи